

▶ 働きすぎている日本人

日本における総実労働時間は、平成29(2017)年は1706時間。平成8年に1900時間を切って以来、全労働者平均では着実に減少していますが、一般の労働者の総実労働時間は、リーマンショック後を除き、一貫して2000時間を超えています。

日本の総実労働時間は1713時間で、アメリカの1783時間よりは短いものの、欧州諸国に比べるとかなり長く、週49時間以上のは、日本は約20%、アメリカ16%、イギリス12%、ドイツ9%、フランス10%です。週60時間以上働く人は労働者全体では7.7%ですが、30代男性は17.6%と高く、日本は総実労働時間が長く、長時間労働する人の割合も高いのが現状です。

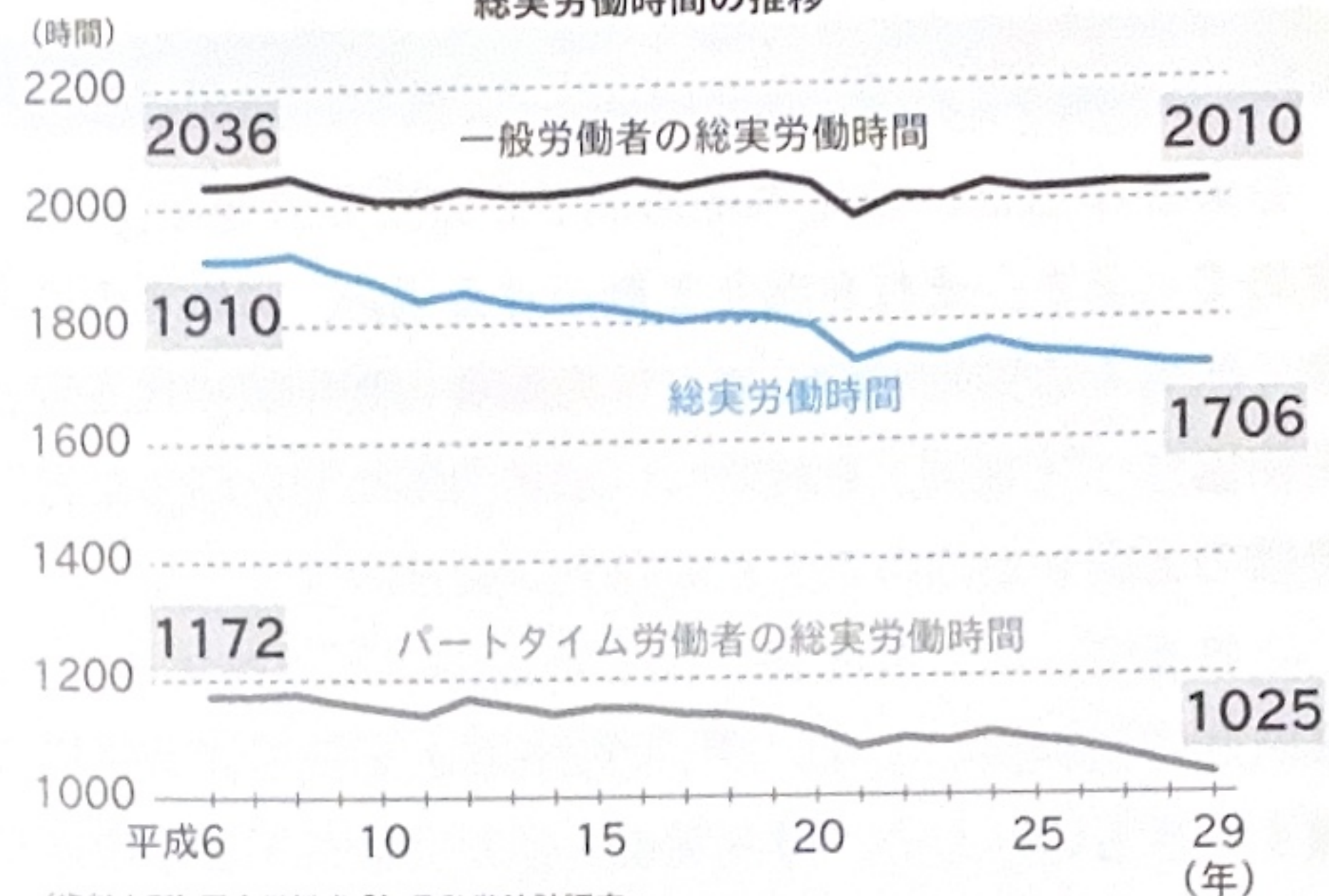
▶ 長時間労働の是正は喫緊の課題

いわゆる「過労死」の労災認定件数は毎年約200件です。脳・心臓疾患に係る労災支給決定件数は平成14年度以降、200件台後半～300件台、精神障害に係る労災は増勢で、平成24年度以降400件台で推移しています。この状況の下で、労働者の健康の確保、過労死の防止、ワークライフバランスの確保、女性や高齢者の活躍など、さまざまな観点から、長時間労働の是正は喫緊の課題です。

長時間労働の是正

労働時間の現状

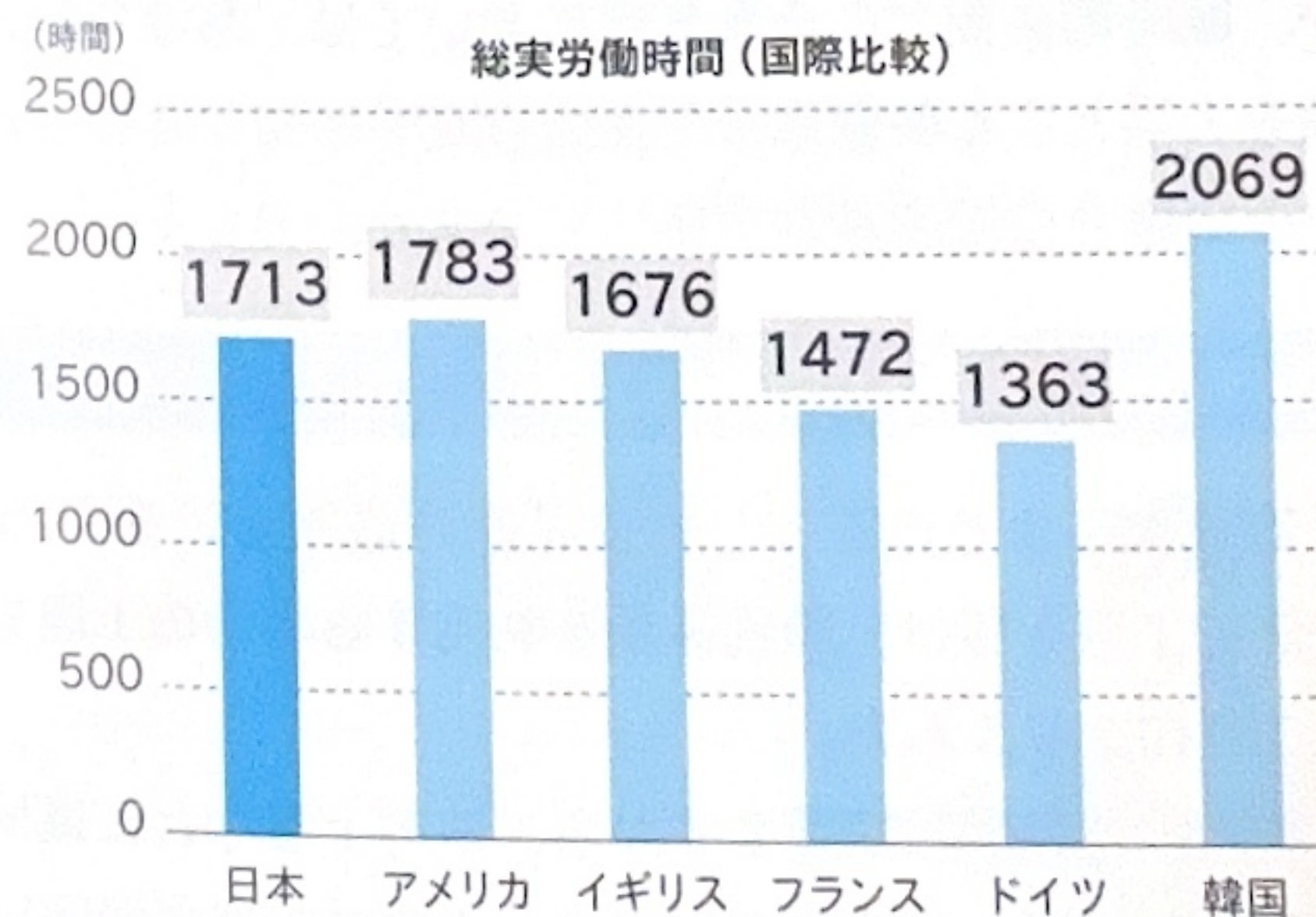
総実労働時間の推移



(資料出所) 厚生労働省「毎月勤労統計調査」

(注) 事業所規模5人以上

総実労働時間(国際比較)



(資料出所) 労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2018」

時間外労働の 法定的上限の導入

▶ 限度基準がなかった従来の制度

労働基準法は、法定労働時間1日8時間、1週40時間と定めています。それを超えて働かせる場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数の代表者と労使協定（36協定）^{サブログ}を締結し、法定労働時間を超えた労働時間の上限を定めることとされています。

これまで、時間外労働に関する法定的上限は設定されず、長時間労働抑制のため、労使が36協定を締結する際に考慮すべきものとして、厚生労働大臣が時間外労働の限度基準告示を定めていました。限度基準告示では、1カ月45時間、3カ月120時間、1年360時間などの基準を示していますが、臨時的必要がある事業場においては、基準を超える時間を上限とする特別条項付きの協定を締結できるとし、その場合の限度基準は定めていませんでした。

▶ 70年ぶりに制定された法定的上限

働き方改革による改正で、労働基準法の制定以来70年ぶりに法定的上限を設け、特別条項を利用する場合の上限も定めることになりました。

労基法は罰則付きの法律ですから、法定的上限などに違反した場合、刑事罰の適用があります。本書の以降で説明する法律の内容を理解し、遵守することが求められます。

労働時間の原則と時間外・休日労働

- 労働基準法に定める労働時間・休日の基本は、1日8時間、1週40時間、週休制。
- 法定労働時間を超えて、あるいは法定休日に働かせる場合には、労使協定（36協定）の締結・届出、割増賃金の支払いが必要。

これまで、36協定で定める時間外労働の上限について、法的な上限は定められていなかった。

* 厚生労働大臣告示（限度基準告示）により、1カ月45時間、1年360時間等の基準が示されていたが、法的効力はなかった。

* 限度基準告示には特別条項の場合の上限基準は示されていなかった。

労働基準法改正により 法定的上限を設定

労働基準法に法定的上限が設けられたのは、とても画期的です



1カ月45時間、1年360時間以内 ——時間外労働の原則

▶ 認められない働かせ方

時間外労働の法的上限は、月45時間、年360時間です。労働基準法で定める要件に該当しなければ、特別条項は締結できませんから、これが基本となります。

これまでの限度基準告示では、1日を超える一定の期間について、必ずしも1カ月でなく、1週、3カ月などの期間でも定められました。

今回の法改正では、1カ月45時間を上限として規定したので、これまでは認められていた、例えば「1週15時間以内であっても、それが4週連続して1カ月60時間になる」「3カ月で120時間以内でも、ある月に偏って月60時間になる」といった働かせ方はできないことになりました。

▶ 残業はあくまで「例外」と考える

各事業場の労使は、個別の部署や業務において法律で定める臨時的に特別な必要がある場合を除き、**月45時間、年360時間以内で36協定を締結することが義務づけられます**。仮に、これを超える協定を締結した場合には、その36協定自体が無効となるので、法定上限以内の時間外労働が行われた場合でも法違反となります。

1カ月45時間、1年360時間は法律で定めた最長の上限時間なので、それぞれの労使は、事業場の実情を踏まえて、

必要な部署について、それぞれ必要な範囲で上限を設定すべきです。

また、これまで36協定でこれらの時間より短い上限を設定していた企業で法的上限が定められたことを理由に、上限まで延長することは今回の改正の趣旨に反します。残業はあくまで「例外」と認識しなければなりません。

なお、36協定では、時間外労働と休日労働は、区別して締結しなければならず、月45時間、年360時間は、休日労働を含まない、時間外労働の法的上限です。

時間外労働の法的上限（原則）

- 法的上限として、1カ月45時間、1年360時間以内が定められた。
* 3カ月を超える変形労働時間制の場合は、1カ月42時間、1年320時間以内
- 36協定でこれを超える時間を定めた場合、36協定そのものが無効になる。
→ 時間外労働は1カ月45時間の範囲内でもできなくなる。

留意事項

- 時間外労働の上限なので、法定休日労働は含まない。
 - 法定休日に働かせる場合には、36協定で休日労働について定めることが必要。
 - 土・日が休日の事業場で土曜日に働かせる場合は、時間外労働になる。
→ 他の日の時間外労働と合わせて1カ月45時間の範囲内であること。
- 36協定では、1日、1カ月、1年の3つの期間の上限を定めることが必要。
* これまで限度基準告示では、1カ月45時間のほか、1週15時間、3カ月120時間などを認めていたが、1カ月の上限に代えてこれらを定めることはできない（併用は可能）
- あくまで法律で認められる最長の時間。事業場の実情を踏まえ、労使で話し合い、必要最小限にすることが求められる。

時間外労働の特別条項 ——臨時の必要がある場合

▶ 年間の上限は720時間

臨時の必要がある特別な場合には、特別条項付きの36協定を締結することにより、月45時間、年360時間を超えることを認めており、その場合の年の上限は720時間です。

これが認められるのは、臨時の必要がある特別な場合で、特定の部門・業務がある場合に限られます。具体的には、予算・決算の業務、ボーナス商戦にともなう繁忙、納期のひっ迫、大規模クレームへの対応、機械トラブルへの対応などです。

36協定において特別条項の対象となる具体的な事由を定める必要があり、単に、「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないとき」などと定めることは許されません。

▶ 特別条項は「例外中の例外」と認識する

労働基準法では、特別条項で月45時間を超えられるのは6回までとなっています。それを超えて忙しい時期がある場合は、人員体制や業務の見直しで対応しなければなりません。つまり年間を通して忙しい部門・業務は、時間外労働で対応することはできません。

また、労働者の健康確保のため、単月及び2～6カ月の期間における休日労働を含めた時間外・休日労働の上限を定

めなければならなくなりました。

単月では100時間未満、2～6カ月では平均80時間以内とされているので、この範囲内で、労使の話し合いで、具体的な時間を決めなければなりません。

特別条項については、法定労働時間の「例外」である時間外労働の上限の、さらに「例外」です。法律が定めるのは、あくまで最大限ですから、事業場における業務の実態などを考えて、労使の話し合いで、**できる限り対象を限定し、かつ必要最小限に定める**ことが望めます。

特別条項（臨時の必要がある場合）

● 臨時の必要がある特別な場合

36協定の特別条項で月45時間、年360時間を超えた上限を定められる。

● 特別条項を定める場合の要件

- 年720時間以内
- 1カ月——休日労働を含めて100時間未満
- 2～6カ月平均——休日労働を含めて80時間以内
- 月45時間を超えられるのは、1年のうち6カ月まで

留意事項

- 特別条項の対象となる部門、業務は必要最小限とし、臨時の必要がある特別な場合を具体的に定める。
- 1年のうち6カ月までなので、年間を通じて忙しい部署は対象外。
 ◆ 人員体制や業務の見直しが必要
- 2～6カ月平均80時間を遵守するためには、80時間を超えて働かせる月の前後5カ月の時間外・休日労働時間を管理する必要がある。
 ○ 2カ月連続で81時間は違反。
 ○ 90時間働かせた次の月は70時間以内としなければならない。

労働時間の法的上限の適用が除外、猶予される業務

▶ 研究開発業務（適用除外）

新技術、商品または役務の研究開発に関わる業務は、法的上限規制は適用されません。ただし、研究開発の補助業務などは含まれません。適用されないのは法的上限規制で、労働時間規制全体は適用除外されないもので、1日8時間、1週40時間を超えて働かせる場合には、36協定の締結、労働基準監督署への届け出が必要です。また、36協定で定めた限度時間を超えて働かせることはできません。

これらの仕事をする人に月100時間を超えて時間外・休日労働をさせた場合には、医師の面接指導を行わなければなりません。一般の労働者にも長時間労働の場合の医師面接の規定はありますが、研究開発業務の労働者に関しては罰則付きの義務規定となっています。

▶ 運送事業における自動車運転業務（適用猶予）

運送事業などにおける自動車の運転業務は、法的上限規制に関する規定が、一定の期間、適用猶予されます。令和6（2024）年3月31日までは、基本的に、現行制度のままです。詳細については、各種資料を参照してください。

このように、労働基準法の法的上限は適用猶予されますが、運転者の過労は深刻で、重大な交通災害の危険も大きいので、労使による残業時間削減の努力が求められます。

政府も荷主の理解と協力を確保する施策を講じるなど、環境整備に努めることとしています。

なお、自動車の運転業務については、拘束時間、休憩時間、運転時間などに関して運転者の労働時間等の改善基準が定められていますので、これを遵守することが必要です。

改善基準の拘束時間などについては、労働政策審議会で改善に向けた検討を始めることになっています。

法的上限の適用猶予・除外

研究開発業務

- 専門的・科学的な知識・技術を有する者が従事する新技術、新商品等の開発の業務は、**法的上限規制は適用除外**。
- 時間外労働をさせる場合、36協定締結・届け出、割増賃金支払いが必要。
- 月100時間を超えて時間外・休日労働をした場合、医師の面接指導が義務（罰則付き）。

自動車の運転業務

- 自動車の運転業務は、令和6（2024）年3月31日までは、**現行のまま**。
 - 1カ月45時間、1年360時間の上限は適用されない。
 - 36協定では、1日、1日を超え3カ月以内、1年の上限を定める。
*必ずしも1カ月でなくてもよい。
- 令和6年4月1日から、
 - **月45時間、年360時間の法的上限**が適用。
 - 36協定では、1日、1カ月、1年の上限を定めなければならない。
 - 特別条項の場合には、単月、2～6カ月の平均、対象月数要件は適用がなく、**1年960時間以内**。
*特別条項がないと月45時間、年360時間を超えられない。

建設の事業（適用猶予）

建設の事業も、法的上限規制の期間適用が猶予され、令和6（2024）年3月31日までは、基本的に、現行制度と同じです。36協定で、時間外労働の限度時間を定める場合、1日、1日を超え3カ月以内の期間、1年についてそれぞれ限度時間を定めます。1日を超え3カ月以内の期間は1カ月に限られません。また、月45時間、年360時間の上限は適用されず、これを超える時間を定めることも可能です。

令和6年4月1日以降は、災害時における復旧及び復興の事業の場合を除いて、ほかの事業と同じ法的上限規制が適用されます。災害時の復旧及び復興の事業は、基本的に、ほかの事業と同じ規制が適用されますが、単月で時間外・休日労働が100時間未満とする規制のみが適用されません。

ただし、建設業の長時間労働は、労働者の健康問題を生じさせ、同業種の人手不足の原因ともなっているため、発注者の理解と協力を得て、残業時間の削減に向けて努力する必要があります。

医師（適用猶予）

医師も、適用が猶予されます。ただし、歯科医師、看護師などの医療スタッフは対象になりません。猶予期間は、これも令和6年3月31日までです。月45時間、年360時間の上限は適用されないため、これを超える時間を定めることも可能です。また、36協定で時間外労働の限度時間を定める場合のルールも建設の事業と同様です。

令和6年4月1日以降は、平成31年3月に取りまとめられた医師の働き方改革に関する検討会報告に基づき、医師の時間外労働の法的上限は、原則月100時間、年960時間以内、特定の場合でも年1860時間以内とし、追加的な健康確保措置を義務付ける方向となっています。

ただし、医師の長時間労働に対して適切な方策を講じていくことは必要です。同報告では、医療機関内のマネジメント改革、地域医療提供体制における機能分化・連携などを進めていくべきとされています。

建設の事業

- 建設の事業は、令和6年3月31日までは、**現行のまま**。
 - 月45時間、年360時間の上限は適用されない。
 - 36協定では、1日、1日を超え3カ月以内、1年の上限を定める。
*必ずしも1カ月でなくてもよい。
- 令和6年4月1日から、**基本的に、ほかの業種と同じ規制が適用**となる。
 - 月45時間、年360時間以内。
 - 36協定では、1日、1カ月、1年の上限を定めなければならない。
 - 特別条項を定める場合の要件（年720時間以内、単月100時間未満、2～6カ月平均80時間以内、年6カ月まで）が適用。
*ただし、災害時の復旧・復興事業は、単月100時間未満は適用なし。

医師

- 医師は、令和6年3月31日までは、**現行のまま**。
 - 月45時間、年360時間の上限は適用されない。
 - 36協定では、1日、1日を超え3カ月以内、1年の上限を定める。
*必ずしも1カ月でなくてもよい。
- 令和6年4月1日以降につき、「**医師の働き方改革に関する検討会**」の報告に基づき対応。

▶ 適切な労働者代表とは

36協定は、各事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、あるいは、労働者の過半数を代表する者（過半数代表）と締結します。

労働基準法施行規則において、過半数代表の選任について、使用者の意向による選出は手続き違反であることが明記されています。労働者全員による選挙、全員参加の会合における挙手など、真に労働者の意向が反映される方法で選出しなければなりません。

使用者の意向により選出された人は、適正な代表とは言えず、その人と締結した36協定は無効となってしまいます。

また、労働基準法施行規則に、労働者代表として正当な行為をしたことを理由に不利益な取り扱いをしてはならないという規定に加え、過半数代表が36協定などに関する事務を円滑に遂行できるよう、必要な配慮をしなければならない旨の規定が設けられました。

36協定締結にあたっては、企業の都合を押しつけるのではなく、代表者を通じて示される労働者の意向も勘案して、適切な内容とすることが求められます。

▶ 労働基準監督署への届け出が必要

36協定は労使間で締結しただけでは効力は発揮しません。労働基準監督署への届け出が必要です。定められた様式によって、協定の内容を届け出なければなりません。

また、36協定の内容は事業場の労働者に周知しなければなりません。労働者が協定の内容を知り、法違反がないかチェックできるようにするためです。

同時に、直接労働者に時間外・休日労働を命じる立場にある管理職が協定の内容を正しく知っておくことが重要です。管理職が協定内容を知らずに残業を命じて、法違反につながる事例が多いので、特段の注意が必要となります。

36協定の締結・届出

過正な労働者代表の選出

● 36協定を締結する労働者代表

- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は当該労働組合
- そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者
- 労働者の過半数を代表する者は、真に労働者の意向が反映される方法で選出

* 労働者全員による選挙、労働者全員参加の会合で挙手など

- 労働者代表としての正当な行為を理由に不利益取り扱いをしてはならない

必要最小限な範囲

● 時間外・休日労働は、法定労働時間・法定休日の例外

- 36協定で定める時間外・休日労働の上限は、それぞれの事業場の事を踏まえて、労使で話し合い、必要最小限とすること。

● 特別条項は、さらにその例外

- 安易に利用すべきではなく、特に必要な部署・業務で、限定的に。

▶ 中小企業も対応が必須に

法定労働時間を超えて労働させた場合と法定休日に労働させた場合には割増賃金を支払わなければなりません。

労働基準法で定められている割増賃金率は、月60時間までの時間外労働は25%、月60時間を超えた場合は50%、休日労働は35%になります。

なお、月60時間を超える時間外労働をさせた場合の割増賃金率は、平成20(2008)年改正で25%から50%に引き上げられましたが、中小企業に関してはこれまで適用が猶予されてきました。この適用猶予が廃止され、令和5(2023)年4月1日から、50%に引き上げられることになりました。中小企業では、割増賃金の見直しが必要となります。

労働基準法で定めている割増賃金率は、あくまで最低基準です。実際には、これを上回る割増賃金を支給している企業も多くありますが、特に、特別条項の対象となる月45時間を超える時間外労働に関しては、労働時間設定改善指針において、25%を超える割増賃金とすることが望ましいとされています。

▶ 固定残業代制度を導入している場合は

労働基準法が定めているのは、法定時間外労働と法定休日労働に対する割増賃金です。所定労働時間が短い場合は、

法定労働時間までの残業に対しては、法的には割増賃金を支払う必要はない、ということになります。しかし所定労働時間を超えた部分から割増賃金を支払っている企業は多く、また、あらかじめ決まっている所定労働時間を超えて働かせる意味を考慮して対応するのが望ましいでしょう。

また、時間外労働をしなくても一定の時間まで割増賃金を支払う、いわゆる固定残業代制度を導入している企業があります。この制度を導入している場合でも、実際の時間外・休日労働が想定している時間を超えた場合には、法定の割増賃金を追加して支払わなければなりません。

さらに、固定残業代を支払っているとして、想定した時間まで働くことを求めるような運用は、法定労働時間の趣旨や時間外・休日労働を抑制しようとする、働き方改革の方向に反するものになります。

割増賃金

- 法定労働時間を超えて、あるいは法定休日に働かせた場合に割増賃金が必要。
 - 月60時間までの時間外労働 25%
 - 月60時間を超えた場合 50%
 - 休日労働 35%
- 中小企業は、現在、月60時間を超えた場合でも、25%とする経過措置がある。

令和5年4月1日から、経過措置が廃止
中小企業においても月60時間を超えた場合は割増賃金50%

労働時間を 把握する方法

▶ 適正に記録するための方策

正確な労働時間の把握は、労働時間の管理、さらに適切な割増賃金の支払いのためにも必要です。労働基準法は、賃金台帳作成義務において、管理監督者、裁量労働対象者など実際の労働時間に基づき割増賃金を支払う必要がない対象を除き、労働時間の把握、記帳を義務づけています。

そして、適切に労働時間が把握されるように、厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を公表しています。ガイドラインでは、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する必要があるとしています。事業者は、自ら現認して確認することとされ、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間といった客観的な記録などで確認し、適正に記録します。やむを得ず労働時間を自己申告にする場合は、労働者と管理者に自己申告制の適正措置などを十分説明すること、把握した労働時間と入退場記録やパソコン使用時間などでわかる在社時間に大きな乖離があれば、実態調査し、労働時間を補正することなどを求めています。

▶ 「サービス残業」は法違反

労働時間を意図的に過小に把握して、いわゆるサービス残業をさせることは、労働基準法第24条（賃金支払い）、

32条（労働時間）、第37条（割増賃金）、第108条（賃金台帳）の違反となります。

労働安全衛生法の改正により、長時間労働者に対する医師の面接指導を適切に実施するため、すべての労働者の労働時間状況を把握しなければならないことになりました。

労働基準法108条に基づき労働時間を把握し、賃金台帳を作成している労働者には、新たな対応は必要ありません。労働安全衛生法の規定は、管理監督者や裁量労働対象者にも適用されるので、新たに、同法に基づき客観的な方法により労働時間状況を把握しなければなりません。

労働時間の把握

● 賃金台帳作成義務（既存）

- 割増賃金支払いの前提として、時間外・休日労働した時間を把握・記載する。

※ 割増賃金との関係で実際の労働時間を把握する必要がない、管理監督者、裁量労働対象者などを除く。

● 労働安全衛生法による労働時間の状況の把握義務（新規）

- 労働者の健康確保、具体的には医師の面接指導の前提として、新たに義務化。

※ 管理監督者、裁量労働対象者などを含め、**すべての労働者**。

留意事項

- 労働時間は**客観的な記録を基礎に適切に把握**しなければならない。
 - タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録など客観的な記録を基礎として確認すること。
 - やむを得ず自己申告制による場合には、
 - 適正な申告をするよう上司及び本人に十分説明する。
 - 自己申告と在社時間に著しい乖離がある時は、実態調査して補正する。

勤務間インターバルの確保

▶ 今回改正で努力義務が規定される

勤務間インターバルとは、前日の終業時刻から翌日の始業時刻までの時間で、実際に仕事を終えた時刻、始めた時刻になります。残業や早出をした場合には、その時刻となります。

例えば、所定労働時間が午前9時から午後6時までの場合、前日に午後8時まで残業し、翌日午前7時に早出すると、勤務間インターバルは11時間となります。

勤務間インターバルの確保を制度として導入する企業は1.8%、導入予定、または検討中の企業は9.1%で、日本ではほとんど普及していません。なお欧州では、EU指令により11時間の勤務間インターバル確保が義務づけられています。

今回の改正で、労働時間等設定改善法に勤務間インターバル制度導入の努力義務が規定されました。労働者の過労死防止、健康確保のためには、インターバル確保が重要だからです。また過労死防止対策推進大綱では、政府目標として、勤務間インターバル制度の導入率の目標が10%とされています。

▶ まずはインターバルの状況把握を

これまで企業は、1日、1カ月などの残業時間の長さは

把握・管理してきましたが、日々の勤務間のインターバルは把握していなかった場合が多かったのではないのでしょうか。

まずは、インターバルの状況を把握することが必要です。その上で、前日の残業が長時間だったなら、翌日の始業時刻を繰り下げる制度を取り入れていくことが考えられます。

またシフト制の職場などでは、シフト交代時の勤務間隔や残業のあり方を考える必要があります。

勤務間インターバル

勤務間インターバルの状況

制度として導入している企業	1.8%
導入を予定・検討している企業	9.1%

労働時間等設定改善法において、勤務間インターバルの確保の**努力義務**

留意事項

- 勤務間インターバルとは、前日に実際に仕事を終えた時刻から当日実際に仕事を始めた時刻までの時間。
所定労働時間が9時から18時まで、前日2時間残業、当日2時間早出
→ 前日20時から当日7時まで=11時間
- EU指令では勤務間インターバルとして11時間を義務付けている。

▶ トップから現場まで意識改革が必要

労働時間に関する法制度が大きく変わりました。各企業は、法の遵守は当然ですが、ただ「法を守れ」と言っているだけでは、労働時間短縮は進みません。形式的に法律順守だけを指示すると、サービス残業の増加など、かえって事態が悪化するかもしれません。

まず企業トップが、働き方改革による労働時間短縮に向けたリーダーシップを発揮することが重要です。社長のリーダーシップで改革が進んでいる事例は多くあります。

次に、働き方や長時間労働に関する企業風土を変えていく必要があります。長時間労働を自慢する、評価するようなことがあってはなりません。現場の管理職の意識改革も重要です。

▶ 業務や体制の見直しなど総合的な取り組みが必要

さらに単なる意識変革では労働時間短縮は進みません。組織として継続的に取り組む体制を整備し、労働時間や業務の実態を把握したうえで、業務の見直し、無駄の排除、人員体制の見直しなど、総合的に取り組んでいく必要があります。

長時間労働の原因が、取引先など外部にある場合、顧客の理解を得つつ、業界として対応することが必要な場合も

あります。

労使の協力によって、生産性の向上を目指し、その成果は、賃金の引き上げや労働時間短縮に活用されることが望まれるのです。

長時間労働をなくすために

トップの
リーダーシップ

管理職の
意識改革

社内風土の改革

労働時間短縮の
取り組み体制

業務実態の把握

業務の見直し
無駄の排除

人員体制の
見直し

取引先の理解
適正な納期



単位時間当たり
労働生産性の向上

労働時間短縮

時間当たり賃金の
引き上げ

36協定に関する チェックポイント

基本姿勢

- ☒ 36協定で定める延長時間を法律で認められる最大限にしようとしていないか
⇒時間外・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものとされている。
- ☒ 「法定上限と36協定で定めた上限時間を遵守していれば雇用主としての責任を果たしている」と考えていないか
⇒遵守していても、労働契約法に定める安全配慮義務違反になる場合がある。
⇒36協定の上限時間は必要最小限とし、健康確保措置を適切に実施。
- ☒ 脳・心臓疾患の労災認定基準を知っているか
⇒時間外・休日労働が月45時間を超えると脳・心臓疾患の発症可能性が徐々に強まること、単月100時間・複数月平均80時間を超えると発症の関連性が強いこと。
⇒特別条項は真に必要な場合に限定し、健康確保措置を万全に実施。

協定の有効期間

- ☒ 協定の有効期間として、具体的な期間が定められているか
⇒36協定の内容は、各事業場の実態を踏まえ、労使で話し合って決めるもので、状況の変化に応じて見直す必要がある。他方、1年の時間外労働の上限を定めることとなっている。このため、有効期間は1年が適当。

業務区分と時間外・休日労働が必要な理由

- ☒ 業務区分が事務、製造など、大きな区分になっていないか
⇒時間外・休日労働が必要な理由や必要と考えられる上限時間数との関係で、できる限り細分化・明確化すべき。
- ☒ 時間外・休日労働をさせる必要がある理由は、業務区分ごとに、具体的に決められているか
⇒業務区分ごとに具体的な理由を示す必要があり、一律の理由や業務繁忙などの抽象的な理由では不十分。

延長できる時間(1日)

(1日の所定労働時間が8時間未満の場合)

- ☒ 延長できる時間は、法定労働時間(1日8時間)を超えて働かせる時間として決められているか
⇒36協定で定めなければならないのは、法定労働時間を超えて働かせる場合の延長時間の限度で、1日8時間を超えて延長できる時間を必ず定める必要がある。
*所定労働時間を超えて働かせることができる時間について、併せて協定することはよいが、それだけでは不十分。
- ☒ 1日の延長時間が15時間など、前日の終業時刻から翌日の始業時刻まで勤務可能とするものになっていないか
⇒1日の延長時間の限度は示されていないので、そのような協定も可能だが、労働者の健康、勤務間インターバルの努力義務創設などを考えると、翌日の始業時刻繰り下げなどの対応が望ましい。

延長できる時間(1カ月)

- ☒ 1カ月の上限時間が決められているか
⇒労働基準法の改正により、必ず、1カ月の限度を定めなければならないこととなった。
- ☒ 上限時間は45時間以下の時間が具体的に定められているか
⇒45時間を超える時間を定めると、法律に反するため無効となる。
*この場合、36協定が無効となるので、法定労働時間を超える時間外労働は一切できなくなる

(上限時間を45時間としている場合)

- ☒ 安易に法定上限である45時間に決めたのではないか
⇒各事業場の状況を踏まえて労使で十分話し合い、できる限り短い時間とすることが望ましい。

(週の所定労働時間が40時間未満である場合)

- ☒ 延長できる時間は、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働かせる時間として定められているか
⇒36協定で定めるのは、法定労働時間を超えて働かせる場合における、延長時間の限度で、1日8時間または1週40時間を超えて延長できる時間を必ず定める必要がある。
(注)小規模の商業、サービス業などは週の法定労働時間は44時間なので、1週44時間を超えて働かせる時間を定めなければならない。
*所定労働時間を超えて働かせることができる時間について、併せて協定することはできるが、それだけでは不十分。

(1年単位の変形労働時間制の対象労働者の場合)

- ☒ 上限時間は42時間以下の時間が具体的に定められている

か
⇒42時間を超える時間を定めると、法律に反するため無効となる。

*この場合、36協定が無効となり、時間外労働は一切できなくなる。

(契約期間が1カ月未満の労働者がいる場合)

- ☒ 契約期間が1カ月未満の労働者を対象として、その契約期間に見合った、一定の期間における延長時間の上限が定められているか
⇒1週15時間、2週27時間、4週43時間という目安が示されている。

延長できる時間(1年)

- ☒ 1年の起算日が定められているか
⇒1年間の時間外労働を管理する「年」について、36協定で起算日を定めて、年間時間外労働時間を適切に管理することとしたものである。
- ☒ 上限時間は360時間以下の時間が具体的に定められているか
⇒360時間を超える時間を定めると、法律に反するため無効となる。
*この場合、36協定が無効となり、時間外労働は一切できなくなる。

(上限時間を360時間としている場合)

- ☒ 安易に法定上限である360時間に決めたのではないか
⇒各事業場の状況を踏まえて労使で十分話し合い、できる限り短い時間とすることが望ましい。

(週の所定労働時間が40時間未満である場合)

- ☒ 延長できる時間は、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働かせる時間として定められているか

⇒1カ月の限度時間の項参照。

(1年単位の変形労働時間制の対象労働者の場合)

- ☒ 上限時間は320時間以下の時間が具体的に定められているか

⇒320時間を超える時間を定めると、法律に反するため無効となる。

*この場合、36協定が無効となり、時間外労働は一切できなくなる。

休日労働

- ☒ 休日労働について協定する必要性の再確認

⇒36協定が必要なのは、週1日あるいは4週4日の法定休日に働かせる場合で、週休2日制の事業場で週1日の休日を必ず確保する場合は、不要。

- ☒ 休日労働させることができる日数は必要最小限となっているか

⇒法定休日を対象としており、休日労働をした場合には、週に1日も休みがなくなり、長期にわたる連続勤務となることから、できる限り少なくすべきである。

- ☒ 休日労働する場合の始業・終業時刻は必要最小限となっているか

⇒所定労働日における始業・終業時刻とは異なる。36協定で定めた時間を超えて、法定休日に働かせることはできない。

⇒しかし、法定休日に働いたうえ、その日が8時間を超えるようなことは、労働者の健康確保の上から、大きな問題がある。

時間外労働と休日労働を合算した限度

- ☒ 36協定に時間外労働と休日労働の合算した時間が、1カ

月100時間未満、2～6カ月平均80時間以下である旨の定めをしているか

⇒時間外・休日労働の合算が1カ月100時間未満、2～6カ月平均80時間以下としなければならないことは、労働基準法で定められた要件だが、36協定においても確認として定めることとされている。この旨の定めがない36協定は無効である。

特別条項(限度時間を超えて働かせることができる場合)

- ☒ 特別条項が本当に必要かを、十分に検討したか

⇒時間外労働は、そもそも法定労働時間の例外で、その限度として月45時間、年360時間が法定上限として定められている。さらにそれを超えるのは、真に必要な場合に限られるべき。

⇒安易に特別条項を利用するのではなく、まず業務や人員体制の見直しをすべき。

- ☒ 特別条項の対象とする部門・業務区分は必要最小限となっているか

⇒法定労働時間の例外中の例外なので、特別条項の対象は真に必要な部門・業務に限るべきである。

- ☒ 臨時的に限度時間を超えて働かせる場合が、「業務の都合上必要」、「業務上やむを得ない場合」などとなっていないか

⇒これらの抽象的な表現は許されない。具体的に定める必要がある。

- ☒ 業務区分ごとに、臨時的に限度時間(月45時間、年360時間)を超えて働かせることができる場合を具体的に定めているか

⇒当該事業場で通常予見できない業務量の大幅な増加などにより臨時的に限度時間を超えて働かせる必要がある場合を、できる限り具体的に定める必要がある。

特別条項(1カ月の上限)

- ☒ 1カ月における法定時間外労働と法定休日労働の合計時間数の上限として、100時間未満の時間数が具体的に定められているか。

⇒1カ月の法定上限は100時間未満なので、それを下回る時間を具体的に定めなければならない。
⇒100時間以上の時間とした36協定は無効となる。

(限度時間を「100時間未満」としている場合)

- ☒ 安易に法定上限である100時間に近い時間に決めたのではないか
⇒特別条項は例外中の例外なので、各事業場の部門・業務ごとの状況を踏まえて労使で十分話し合い、真に必要な時間数にすることが重要。
- ☒ 月45時間を超えて働かせることができる回数を6回以下で、具体的に定めているか
⇒労働基準法は月45時間を超えて働かせることができるのは6回以下としているので、それを下回る回数としなければならない。
⇒6回を超える回数とした場合には無効となる。

(回数を6回としている場合)

- ☒ 安易に法定上限である6回に決めたのではないか
⇒特別条項は例外中の例外なので、各事業場の部門・業務ごとの状況を踏まえて労使で十分話し合い、できる限り少ない回数とすべきである。

特別条項(1年の上限)

- ☒ 1年間の法定時間外労働の上限として720時間以下の時間数が具体的に定められているか

⇒1年の法定上限は720時間なので、それを下回る時間を具体的に定めなければならない。

⇒720時間を超える時間とした36協定は無効となる。

(上限時間を720時間としている場合)

- ☒ 安易に法定上限である720時間に決めたのではないか
⇒特別条項は例外中の例外なので、各事業場の部門・業務ごとの状況を踏まえて労使で十分話し合い、真に必要な時間数にすることが重要である。

特別条項(割増賃金)

- ☒ 限度時間(月45時間、年360時間)を超えて働いた場合の割増賃金について、25%を超える割増賃金率を定めているか
⇒特別条項を定める場合、限度時間を超えた部分に対する割増賃金率として、法定の25%よりも高い割増率とするのが望ましい。
⇒なお、月60時間を超えた場合には、労働基準法で50%と定められている。(中小企業は令和5(2023)年4月1日から)

特別条項(手続き)

- ☒ 限度時間を超えて働かせる場合の手続きを定めているか
⇒限度時間を超えて働かせる場合、36協定に締結当事者である、労働組合・過半数代表がチェックできるように、協議、通告など一定の手続きを要することが必要。
⇒36協定においてその手続きを定めなければならない。

特別条項（健康福祉確保措置）

- ☒ 36協定において、限度時間を超えて働かせる場合における労働者の健康福祉確保のために講ずる措置が定められているか

⇒下に掲げるリストのうち、労使で話し合って、必要な措置を定めることが望ましい。

⇒健康福祉措置について何も定めないことは許されない。

健康確保措置のリスト

- 一定時間を超えた労働者に対する医師の面接指導
- 1カ月における深夜業の回数制限
- 一定の勤務間インターバルの確保
- 勤務状況・健康状態に応じた代償休日・特別休暇
- 勤務状況・健康状態に応じた健康診断
- 年休の連続取得促進
- 心とからだの健康相談窓口設置
- 勤務状況・健康状態に配慮した配置転換
- 産業医等による助言・指導、保健指導

労働基準監督署への届け出

- ☒ 36協定を労働基準監督署に届け出ているか

⇒36協定は、所定の様式で労働基準監督署に届け出なければならない。

⇒届け出ていないと効力はなく、法定時間外労働・法定休日労働をさせることはできない。

36協定の周知・遵守

- ☒ 36協定を労働者に周知しているか

⇒事業者は36協定を労働者に周知する義務がある。

- ☒ 管理職に対して、36協定の内容を理解させ、法定時間外・法定休日は、労働協定の範囲内で、かつ、必要最小限とするように徹底しているか

⇒36協定に定める限度を超えて時間外・休日労働をさせた場合、36協定に定める業務区分・理由に該当しないのに時間外・休日労働をさせた場合などは、労働基準法違反となる。

労働時間の適正な把握

- ☒ 各労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を客観的な方法で確認し、適正に記録しているか

⇒労働時間は、原則として、次のいずれかにより把握することとされている。

- 事業者、管理職が自ら現認することにより確認すること
- タイムカード、ICカード、パソコンのログオン・ログオフ記録などの客観的な記録を基礎として確認すること

- ☒ やむを得ず自己申告制とする場合に、適正な申告が行われ、労働時間の状況を把握できるようにしているか

⇒適正な自己申告がなされるよう、次のような対応が必要。

- 労働者に労働時間の状況を正しく記録し、適正に自己申告するよう十分説明する。
- 管理者に自己申告制の適正な運用等について十分説明する。
- 自己申告と実際の労働時間の状況について、必要に応じ実態調査し、所要の補正をすること。
- 事業場内にいる時間等であって自主申告で除外した時間について、労働者から適正に報告されているか確認すること
- 労働者が自己申告できる労働時間の状況に上限を設け

るなど適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

- ☒ 全社的に時間外労働削減に取り組むことにした結果、現場で、時間外労働を少なく見せる意図的な操作をしていないか

⇒時間外労働削減への取り組みは重要だが、実際に削減が進んでいないのに、つじつま合わせのため、短く記録するようなことは許されない。

⇒労働基準法第24条（賃金の全額払い）、32条（法定労働時間）、37条（割増賃金）、108条（賃金台帳）の違反となる。

- ☐ 労働時間に、事業者の指揮命令の下にある時間はすべて入れて把握しているか

⇒次のような行為は、労働時間に含めなければならない

- 使用者の指示による業務に必要な準備行為（着用を義務付けられた服への着替え）、後始末（清掃等）
- いわゆる手待ち時間
- 参加が義務づけられている研修・教育訓練の受講、事業者の指示による業務に必要な学習等の時間

36協定が無効だと、
時間外労働が
一切できなくなります

要件を満たさない36協定は、
協定そのものが無効になるので、
注意が必要です



36協定等を締結する 労働者代表に関するチェックポイント

事業場に労働組合がある場合

- ☒ 事業場の労働者（パート、アルバイトなどを含む）の人数の確認
⇒パート、アルバイトなどを含めた全労働者が、過半数を判定する場合の母数となる。
- ☒ 労働組合員の人数が事業場の労働者の人数の2分の1超であることの確認
⇒2分の1を超えている場合 ➡ 当該労働組合と締結
⇒2分の1以下の場合 ➡ 過半数代表者を選出し、その者と締結

確認事項 企業に複数の事業場がある場合には、事業場ごとに判断すること。

過半数代表者の選出

- ☒ 選出手続きに際して、何のための選出が明らかにされているか
⇒36協定等の協定を締結する代表を選出する手続きであることを明示して、手続きを行わなければならない。
- ☒ 選出手続きは、投票、挙手、労働者の話し合いなど、労働者による民主的な手続きであるか
⇒労働者の過半数がその人を支持していることが明確になる方法とすることが必要。
- ☒ 選出にあたって、経営者の意向が反映されていないか
⇒経営者が自分に都合のよい人を指名するなどは許されない。

- ☒ 選出にあたって、親睦会の幹事など、特定の人が自動的に選ばれるような仕組みになっていないか
⇒36協定などの締結のために選出された者でなければならない。
- ☒ 選出手続きには、パート、アルバイトなどを含めて、労働者全員が参加しているか
⇒過半数代表は、その事業場の労働者全員の代表である。
- ☒ 選出された者が、工場長、総務部長など、労働基準法の管理監督者ではないか
⇒過半数代表は、一般の労働者でなければならない。

過半数代表に対する対応

- ☒ 過半数代表に選出された者に対して、経営者の意中のものでないことなどを理由に、不利益に取り扱っていないか
⇒過半数代表になったことを理由に不利益取り扱いをしてはならない。
- ☒ 過半数代表が、36協定等の内容などについて意見を言うなどしたことを理由に、不利益に取り扱っていないか
⇒過半数代表が正当な行為をしたことを理由に不利益取り扱いをしてならない。
- ☒ 過半数代表は、36協定等の内容に関して、事業場の労働者の意見を集約するための活動ができるか
⇒過半数代表が、その事務を円滑にできるよう、配慮することが必要。

労働基準法の違反で科される 刑事罰は？

労働基準法は刑罰法規であり、同法で定める労働条件の最低基準に違反した場合には、懲役や罰金の刑事罰が適用になります。

労働基準法違反で最も重いのは、強制労働をさせた場合で、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金です。36協定で定めた時間や法定上限を超えて働かせた場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

労働時間に関する違反は対象労働者1人につき一罪が成立するので、仮に10人の労働者について違反があれば、罰金の上限は300万円となります。

また、労働基準法には、両罰規定がありますので、違反があった場合には、事業者である会社あるいは個人事業主と直接法定上限などを超える残業を指示した上司の両方が刑罰の対象となります。

労働基準法違反の場合、一般的には労働基準監督官は是正勧告により改善を促し、それに従わない場合に司法手続きに移りますが、告訴事案や結果の重大性によっては直ちに司法手続き（書類送検）をとることもあります。



第3章

柔軟な労働時間制度